

면허의 심사·평가 방법(제4조 관련)

1. 면허의 심사·평가 항목을 조사하여 다음 기준에 따라 점수를 산정한다.

분야	평가항목	구분	평가 구간 및 배점			
어장환경	①「어장관리법」 제11조의2에 따른 어장환경평가 결과의 등급	등급	1등급	2등급	3등급	4등급
		배점	적합		미달	
관리실태	②「양식산업발전법」 제22조에 따른 정당한 사유 없이 면허기간 내 1년 이상 휴업한 기간(15점)	기간	없음	1년 3개월 미만	1년 3개월 이상 ~ 1년 6개월 미만	1년 6개월 이상
		배점	15	0	-5	-10
	③「양식산업발전법」 제32조를 위반하여 불법임대한 횡수(15점)	횡수	없음		1회	
		배점	15		-5	
	④관계 법령 위반 벌칙 또는 과태료 부과 횡수(10점)	횡수	없음	1회	2회	3회 이상
		배점	10	0	-5	-10
	⑤면허기간에 「어장관리법」 제12조에 따른 어장청소를 실시한 횡수(10점)	횡수	규정준수		1회 미 실시	2회 이상 미 실시
		배점	10		0	-10
	⑥면허기간에 「어장관리법」 제9조에 따른 어장휴식을 실시한 경우(10점)	대상	어장관리해역에서의 어장휴식 시 가점 10점			

<비고>

1. 「수산관계법령 위반행위에 대한 행정처분의 기준과 절차에 관한 규칙」(해양수산부령 제581호)에 따라 취소에 해당하는 경우에는 해당 규정에 따른다.
2. 관리실태의 평가기간은 매년 평가 연도 6월 30일 기준으로 직전 5년간으로 한다. 다만, 2025년의 평가는 「양식산업발전법」(법률 제16568호로 제정된 것을 말한다)의 시행일(2020.8.28.)부터 2025년 6월까지 적용한다.
3. 관리실태 항목 중 '관계 법령 위반 벌칙 또는 과태료 부과 횡수'에 따른 관계 법령은 「내수면 어업법」, 「수산업법」, 「수산자원관리법」, 「어선법」, 「원양산업발전법」 및 「어장관리법」을 말한다. 다만, 「어장관리법」 제12조의2에 따른 이행강제금은 제외한다.

2. 제1호에 따라 산정된 어장환경분야의 평가결과가 3등급 또는 4등급이거나 관리실태 분야의 항목별 합산 점수가 25점 미만인 경우 면허의 심사·평가 기준에 미달하는 것으로 본다.